

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1770/2530

พนักงานอัยการ จังหวัดพังงา
นายปรีชา วาหารักษ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 33 (1)

จำเลยทั้งห้าใช้เรือไม้และเครื่องยนต์เป็นยานพาหนะไปลักรั้งนกอีแอ่นบนเกาะเมื่อลักรั้งนกอีแอ่นได้แล้ว ขณะกลับมาลงเรือของกลางก็ถูกจับ ดังนี้ เรือไม้และเครื่องยนต์ของกลางดังกล่าวเป็นเพียงยานพาหนะที่จำเลยทั้งห้าใช้เดินทางไปมายังเกาะที่เกิดเหตุเพื่อลักทรัพย์เท่านั้น จึงไม่ใช่ทรัพย์สินที่ได้ใช้ในการกระทำความผิดอันจะพึงริบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 (1).

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งห้ากระทำความผิดฐานลักรั้งนกอีแอ่นหรือรับรั้งนกอีแอ่นซึ่งถูกคนร้ายลักไปไว้โดยรู้แล้วว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ เจ้าพนักงานจับจำเลยได้พร้อมด้วยรังนกอีแอ่น เรือไม้ ๑ ลำ เครื่องเรือ ๑ เครื่อง ไฟฉาย ๑ กระบอก ถ่านไฟและเทียนไข ซึ่งเป็นยาพาหนะและเครื่องมือที่ใช้ในการกระทำความผิดเป็นของกลาง ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๕, ๓๕๗ ริบของกลาง

จำเลยทั้งห้าให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งห้ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๕ จำคุกคนละ ๒ ปี จำเลยรับสารภาพชั้นจับกุม ลดโทษหนึ่งในสาม คงโทษจำคุกคนละ ๑ ปี ๔ เดือน เรือไม้ เครื่องยนต์ ไฟฉาย ถ่านไฟฉาย และเทียนไขของกลางเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดให้ริบ ค่าขออื่นให้ยก

จำเลยทั้งห้าอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ ๔ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า จำเลยทั้งห้าได้ใช้เรือไม้และเครื่องยนต์ของกลางเป็นยานพาหนะไปกระทำความผิดลักขโมยน้ำมันบนเกาะเหลาตามที่ตั้งนายอภิชาติ กิจประสาน ได้รับสัมปทานเป็นผู้มีสิทธิเก็บรังนกอีแอ่นบนเกาะดังกล่าว เมื่อจำเลยทั้งห้าลักขโมยน้ำมันได้แล้ว ขณะที่พากันกลับมาลงเรือของกลางก็ถูกจับ ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยมีว่า ตามข้อเท็จจริงดังกล่าวเรือไม้และเครื่องยนต์ของกลางเป็นทรัพย์สินที่ได้ใช้ในการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓ (๑) หรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า ตามข้อเท็จจริงนั้นได้ความว่า เรือไม้และเครื่องยนต์ของกลางเป็นเพียงยานพาหนะที่จำเลยทั้งห้าใช้เดินทางไปยังเกาะที่เกิดเหตุเพื่อกระทำความผิดลักทรัพย์ แม้จะใช้เป็นยานพาหนะนำทรัพย์สินที่ลักกลับจากเกาะนั้นด้วยก็คงเป็นเพียงยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางไปมาเท่านั้น จึงไม่ใช่ทรัพย์สินที่ได้ใช้ในการกระทำความผิดอันจะพึงริบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓ (๑)

พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่ริบเรือไม้และเครื่องยนต์ของกลางนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ไพจิตร วิเศษโกสิน-ไพรัช วงศ์วัฒน์-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ)

ศาลจังหวัดพังงา - นายน้ำเพชร ปานะถึก

ศาลอุทธรณ์ - นายสังเวียน รัตนมุง

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ